



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נחמני דור הבניה בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד מנדלמן אפרים
ארלוזורוב 44א', רמת גן

התובעת:

נגד

ברטלר חוה
באמצעות ב"כ: עו"ד ברטלר ליאור
ברדיצ'בסקי 1, גבעתיים

הנתבעת:

החלטה

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת לחתום על בקשה לרישום בית משותף ולרישום תקנון מוסכם, ולחלופין, להסמיך נציגי התובעת לעשות כן בשמה.
2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב ברדיצ'בסקי 1 בגבעתיים, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 670 בגוש 6160 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, נחמני דור הבניה בע"מ (להלן - "התובעת"), היא חברה קבלנית שבנתה הבית המשותף במסגרת התקשרות בעסקת קומבינציה עם בעלי הקרקע, וזכאית להירשם בעלים של דירה מספר 24 בבית המשותף. הנתבעת, חוה ברטלר (להלן - "הנתבעת"), נמנית עם בעלי הקרקע וזכאית להירשם בעלים של דירה מספר 20 בבית המשותף.
3. ברקע הדברים, פסק דין שניתן ביום 13.8.2020 על ידי בית משפט השלום בתל אביב יפו, כבוד השופטת חנה קלוגמן, במסגרתו נעתר בית המשפט לתביעה שהגישה הנתבעת נגד התובעת, והורה לתובעת להסיר מנגנון פיקוד שבת שהתקינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- באחת משתי מעליות הבית המשותף ולהתקינו במעלית השניה (ת"א 51775-03-18). בית המשפט הוסיף ודחה הסעד לרישום ההכרעה מושא פסק הדין בתקנון הבית המשותף (להלן - "פסק הדין").
4. כנטען בתביעה דנן, הנתבעת מתנה חתימתה על הבקשה לרישום הבית המשותף ולרישום תקנון מוסכם, בהוספת הוראה בתקנון בהתאם לפסק הדין. זאת, כנטען, בניגוד להסכם הקומבינציה שעליו חתמה הנתבעת ויפוי כוח בלתי חוזר שנתנה בידי בא כוח התובעת, לרבות לעניין רישום הבית המשותף.
5. לנוכח מהות הסכסוך, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין - טריבונל שיפוטי - להכריע בתביעה (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 234, 246 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788, 792 (1978); רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל)).
6. בהתאם להחלטה מיום 16.5.2022, הגישה התובעת נימוקיה בשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, בציינה כי עניינה של התביעה ב"סכסוך הקשור במהותו בנושא הפעלת מעלית שבת ומכאן סמכות המפקח לדון בסכסוך". קרי, פלוגתא, כך לשון התגובה, אשר בירורה מצוי בסמכות המפקח. בשל פלוגתא זו לא נרשם הבית המשותף, עניין המצוי כשלעצמו בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.
7. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי דין התביעה להימחק בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. אביא טעמי למסקנה זו.
8. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), שזו לשונה:

"סמכות להכריע בסכסוכים"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

ב. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

ג. האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

ד. האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

9. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

10. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה כאמור למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בנסיבות דנן, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעת לחתום על בקשה לרישום הבית בית משותף ולרישום תקנון מוסכם. זאת, כאמור, בשל מחלוקת שניטשה בין הצדדים לעניין רישום סעיף בתקנון המוסכם בהתאם לפסק הדין, ומשעה שהצדדים חלוקים בעניין רישום זה לנוכח הסכם הקומבינציה והסכמים שנחתמו בין הצדדים ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

12. רישום בית משותף ורישום תקנון מוסכם אינם נמנים עם סכסוכים שבעניינם מסורה למפקח על רישום מקרקעין - בהפעילו סמכותו השיפוטית - הסמכות להכריע בסכסוך, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין ועל פי לשון הוראת דין זו.

13. אין בטעמי המחלוקת, בעטיה לא באה הסכמה בין בעלי הזכויות במקרקעין לרישום הבית בית המשותף ולרישום תקנון מוסכם, כדי לשנות מסקנה זו. למען הסר ספק, ככל שמחלוקת זו נמנית עם עניינים שבהם הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסכסוך, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, ובעל הזכות הגיש תביעה מתאימה בעניינה למפקח, יכריע בה המפקח. ברם, משמחלוקת זו לא באה לפני המפקח להכרעה, אין בהיותה 'הגורם' לאי רישום הבית המשותף ולא רישום תקנון מוסכם, כדי ליתן בידי המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שעניינו אלה - רישום הבית המשותף ורישום תקנון מוסכם.

כך על דרך הכלל כך בענייננו.

14. אמנם, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בסכסוך שעניינו הפעלת מעלית כמעלית שבת בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין. ברם, אין בתביעה דנן סכסוך כאמור. סכסוך זה נדון והוכרע בפסק הדין. לפיכך וחרף טענת התובעת בתגובתה בכתב, איני נדרשת להכריע, בגדרי התביעה דנן, בסכסוך שעניינו הפעלת מעלית כמעלית שבת. המחלוקת שבין הצדדים בתביעה דנן היא בשאלת הוספת הוראה לתקנון המוסכם, כפי הוראות פסק הדין. עניין זה, כאמור, אינו מסור לסמכות המפקח על רישום מקרקעין בהפעילו סמכותו השיפוטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. די באמור כדי להורות מחיקת התביעה, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה, לנוכח מהות הסכסוך.

16. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי בהתאם להוראות סעיפים 143 ו-62(ג) לחוק המקרקעין, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מנהלית ליתן צו לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים ולרשום תקנון מוסכם, בהתאמה. סמכות זו אינה נמנית עם סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין, הקבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. יתרה מזאת, למפקח על רישום מקרקעין, בהפעילו סמכותו המנהלית, אין כל סמכות לדון ולהכריע במחלוקות שניטשו בין צדדים להליך רישום בית משותף ולהליך רישום התקנון המוסכם.

17. דומה כי בגדרי התביעה דנן עותרת התובעת, הלכה למעשה, לפירוק שיתוף במקרקעין בדרך של רישום בית משותף. תביעה זו מסורה לסמכותו הייחודית של בית משפט השלום, בהתאם להוראת סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט רמי אמיר, בהוסיפו לאמור: "אמנם יש ומתעוררות שאלות של עובדה ומשפט במסגרת תביעת פירוק שיתוף במקרקעין, לרבות שאלת הזכויות בחלק מהמקרקעין. כך למשל, יכול תובע או נתבע לטעון שהוא זכאי להצמדה של שטח מסוים לדירתו, בעוד שהצד השני מתנגד לכך וטוען שאין לגרוע שטח זה מהרכוש המשותף. העניין יוכרע לפי הראיות שיובאו לפני בית משפט השלום, בהתאם לחוזה הרכישה של הדירות ובהתאם לעניינים אחרים. ההכרעה היא אמנם בזכות קניינית, אך זוהי הכרעה שתינתן מכוח אותה סמכות שבגררה לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט. ... אין המפקחת מוסמכת לדון בתביעה לפירוק שיתוף ולרישום בית משותף." (ה"פ (מחוזי מרכז-לוד) 39926-06-20 תנעזר נגד סינגר, פורסם ב"נבו" (15.9.2020)).

18. סוף דבר - דין התביעה להימחק בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

19. בנסיבות אלה, הנני להורות ביטול ישיבת קדם משפט הקבועה ליום 29.5.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/93/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. אשר להוצאות משפט, משלא הוגש כתב הגנה ומשלא התבקשה תשובת הנתבעת לתגובת התובעת בשאלת סמכות טריבונל שיפוטי זה לדון בתביעה, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ד אייר תשפ"ב, 25 מאי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו